

Số: 08/2024/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 17**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,
phường, thị trấn;*

*Căn cứ Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ
Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ
áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;*

*Xét Tờ trình số 2294/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho
người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bao gồm: Cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em

hoặc người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư hoặc người có kinh nghiệm giáo dục, quản lý người chưa thành niên trong cơ sở bảo trợ xã hội có điều kiện, năng lực và kinh nghiệm giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục.

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Mức hỗ trợ và thời gian được hưởng hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ

Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ 450.000 đồng/tháng/người đối với mỗi người được giáo dục, giúp đỡ.

2. Thời gian người được hưởng hỗ trợ

a) Thời gian người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ thực hiện theo quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ của cơ quan có thẩm quyền đến hết thời hạn áp dụng biện pháp.

b) Trường hợp người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được miễn chấp hành phần thời gian còn lại; hoặc do điều kiện khác, không tiếp tục thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (do được áp dụng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giữ, tạm giam, điều trị bệnh dài hạn tại các cơ sở y tế hoặc chết); hoặc người được phân công trực tiếp giúp đỡ không còn điều kiện giúp đỡ hoặc không thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thì người được phân công trực tiếp giúp đỡ được hưởng mức hỗ trợ theo thời gian thực tế giúp đỡ.

c) Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn thực hiện không đủ tròn tháng thì được tính như sau: Thời gian thực hiện dưới 15 ngày thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 1/2 tháng. Thời gian thực hiện từ 15 ngày trở lên thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 01 tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường thị trấn do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: TC; LĐ-TB&XH; TP;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu